

**PERÚ****Ministerio
de Justicia
y Derechos Humanos****Superintendencia Nacional
de Registros Públicos****TRIBUNAL REGISTRAL****RESOLUCIÓN No. 2507-2026-SUNARP-TR****AREQUIPA, 05 de junio de 2026**

APELANTE : [REDACTED]
TÍTULO : N° [REDACTED] del 12/11/2025.
RECURSO : H.T.D. N° 5851 de 30/03/2026.
**FECHA DE INGRESO
AL TRIBUNAL** : 1/4/2026.
REGISTRO : PREDIOS DE MOYOBAMBA.
ACTO (s) : SUBDIVISIÓN, INDEPENDIZACIÓN
Y ADJUDICACIÓN.
SUMILLA :

PRINCIPIO DE LEGITIMACIÓN Y COMPETENCIA DE MUNICIPALIDADES DE CENTROS POBLADOS

Conforme al principio de legitimación, los asientos registrales se presumen exactos y válidos, produciendo todos sus efectos mientras no se rectifiquen o se declare su invalidez. Si un predio matriz se encuentra inscrito a nombre de una Municipalidad de Centro Poblado, esta se encuentra legitimada para realizar actos de disposición y modificación física sobre dicho bien, sin que corresponda a las instancias registrales cuestionar su competencia técnica, pues su facultad emana de la titularidad ya publicitada y consolidada en el Registro de Predios.

I. ACTO CUYA INSCRIPCIÓN SE SOLICITA Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA

Mediante el título venido en apelación, se solicita la inscripción de la subdivisión, independización y adjudicación del Lote 05 de la Manzana 11, ubicado en el Centro Poblado Aguas Claras, inscrito en la partida electrónica N° [REDACTED] del Registro de Predios de Moyobamba.

Para tal efecto, se presentaron los siguientes documentos:

- Formulario Único de Edificación (FUHU) y Anexo F.
- Resolución de Alcaldía N° 033-2025/MCP-AC del 06/11/2025.



- Título Definitivo de Propiedad del 06/11/2025 a favor de [REDACTED]
- Memoria descriptiva y planos de subdivisión visados por la autoridad municipal.
- Constancia Negativa de Catastro.

II. DECISIÓN IMPUGNADA

El Registrador Público de la Oficina Registral de Moyobamba, Elvis Yames Vasquez Balcázar, observó el título en los siguientes términos:

III. MOTIVACIÓN DE LA DECISIÓN: Vía reingreso se ha presentado escrito señalando que, no corresponde a esta instancia cuestionar la competencia de la Municipalidad del Centro Poblado Aguas Claras, para aprobar el acto de subdivisión del predio inscrito en la partida [REDACTED] del registro de predios; por aplicación del Principio de Legitimación registral ya que el predio se encuentra inscrito a favor de dicha entidad, produciendo todos sus efectos y legitiman al titular registral para actuar conforme a ellos; lo cual, se fundamenta en la Resolución N° 532-2020-SUNARP-TR-T emitida por el Tribunal Registral.

En relación a ello, se ha procedido a la revisión del título archivado N° [REDACTED] del 28.02.1994, en los que se encuentran las Resoluciones de Alcaldía N°04-94-MDPM, de fecha 28/01/1994 y N°03-94-MDPM, de fecha 20/01/1994, que dieron mérito a la inscripción del predio inscrito en la partida matriz N°11000335, en el que se le autoriza a la Municipalidad del Centro Poblado de Aguas Claras, para la adjudicación de los lotes conformantes de la lotización de dicho centro poblado de a favor de sus respectivos poseedores; sin embargo, no se ha encontrado documento alguno que acredite que la Municipalidad Del Centro Poblado de Aguas Claras cuente con facultades para realizar subdivisiones y/o independizaciones.

Sin perjuicio de lo indicado se deja constancia que mediante oficio N°153-2025-A/MCP-AC de fecha 14/11/2025, presentado por trámite documentario de la oficina registral de Moyobamba con fecha 14/11/2025, se hizo llegar la Resolución de Alcaldía N°002-98-A/MDPM, de fecha 23/01/1998 y la Ordenanza N°020-2006-CM/MPR de fecha 15/12/2006; sobre creación y otorgamiento de facultades a favor del Centro Poblado de Aguas Claras; advirtiéndose en dichos documentos que la Municipalidad Del Centro Poblado de Aguas Claras, cuenta con facultad para el otorgamiento de títulos de propiedad; lo cual, es concordante con el antecedente registral; más no estaría facultado para la aprobación de actos de subdivisión.



Ahora bien, sobre el particular; el Tribunal registral mediante Resolución N°2005-2025-SUNARP-TR, de fecha 09/05/2025 ha establecido que las municipalidades de los Centros Poblados ejercen las funciones que les delega la Municipalidad Provincial; en ese sentido no se requiere que las facultades delegadas sean expresas, sino, que puedan desprenderse del documento de delegación; es así que, del presente caso se advierte conforme al antecedente registral que la Municipalidad del Centro Poblado de Aguas Claras, se encuentra legitimada para expedir los títulos de propiedad a favor de los posesionarios; sin haberse delegado facultad de saneamiento para realizar actos de independización, rectificaciones de área u otros, sobre los lotes conformantes de dicha lotización.

En ese contexto el Tribunal Registral mediante Resolución N° 532-2020-SUNARP-TR-T, (jurisprudencia en el que se sustenta su reconsideración) señala: "Según el principio de legitimación, el titular registral está habilitado para actuar conforme al contenido de los asientos registrales. En tal sentido, no corresponde que las instancias registrales cuestionen la competencia de la Municipalidad del Centro Poblado para la inscripción de títulos de propiedad sobre predios inscritos a su favor".

En ese sentido la jurisprudencia invocada en su escrito se refiere al cuestionamiento del otorgamiento de títulos de propiedad por parte de la Municipalidad del Centro Poblado; siendo que, la Resolución N°2005-2025-SUNARP-TR, de fecha 09/05/2025 analiza la competencia de dicha entidad para formalizar actos de saneamiento como el de subdivisión, aplicando expresamente el Acuerdo Plenario Aprobado en el CLXXVI Pleno, realizado el 05.06.2017, el cual, señala: "Las Municipalidades de Centros Poblados ejercen las facultades que le son delegadas mediante Ordenanza por la Municipalidad Provincial, por lo que a efectos de la calificación y/o inscripción de los actos otorgados por dichas municipalidades en el Registro, se deberá acreditar la competencia delegada para la emisión de los actos administrativos."

En ese contexto, se reitera la observación sobre la competencia de la Municipalidad del Centro Poblado Aguas Claras, para aprobar actos de saneamiento, como el de subdivisión.

IV. SUGERENCIAS: Deberá adjuntar documento en el que conste la delegación de facultades realizada por la Municipalidad Provincial de Rioja a favor de la Municipalidad Del Centro Poblado Aguas Claras para aprobar actos de subdivisión. Caso contrario, el acto de subdivisión deberá ser emitido por la Municipalidad Distrital de Pardo Miguel; en cuyo caso deberá solicitar en nuevo título el acto de subdivisión (...).



III. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN

La recurrente sostiene que el Registrador no puede cuestionar la competencia de la Municipalidad del Centro Poblado si el inmueble matriz ya está inscrito a su nombre. Argumenta que el principio de legitimación otorga una presunción de validez a los asientos y que cualquier tachadura sobre la competencia técnica del funcionario debió realizarse al inscribirse la partida matriz, resultando improcedente hacerlo en la etapa de adjudicación individual de los lotes que integran dicha partida.

IV. ANTECEDENTE REGISTRAL

El predio matriz (Sector Aguas Claras Pardo Miguel) se encuentra inscrito en la partida electrónica N° [REDACTED] del Registro de Predios de Moyobamba, cuyo titular es la Municipalidad del Centro Poblado de Aguas Claras.

En el asiento 2 de la ficha 10001 (antecedente registral) consta inscrita la manzana 11 con 9 lotes.

V. PLANTEAMIENTO DE LA CUESTIÓN

Interviene como ponente el vocal Pedro Álamo Hidalgo.

De lo expuesto y del análisis del caso, a criterio de esta Sala la cuestión a determinar es la siguiente:

Corresponde determinar si resulta procedente inscribir la subdivisión e independización otorgada por una Municipalidad de Centro Poblado cuando el predio matriz ya figura a su favor en el Registro de Predios, bajo el amparo del principio de legitimación.

VI. ANÁLISIS

1. La calificación registral de los actos administrativos se rige por límites estrictos que impiden al registrador evaluar el fondo de las decisiones tomadas por la administración pública en sus procedimientos internos. En este sentido, la labor del funcionario registral debe centrarse exclusivamente en la verificación de la competencia del órgano emisor, la formalidad extrínseca del documento presentado, el carácter inscribible del acto rogado y su adecuación con los antecedentes del registro. No le compete al registrador realizar un control de legalidad sobre los fundamentos de hecho o de derecho que sirvieron de base para dictar el acto administrativo en cuestión. Por tanto, si una municipalidad emite una resolución dentro del ámbito de su gestión patrimonial inscrita, el registro



debe facilitar el acceso de dicho título siempre que no existan obstáculos técnicos insalvables. Esta limitación garantiza que la administración pública mantenga su autonomía funcional sin interferencias de la instancia registral que retarden el tráfico jurídico.

2. El artículo 2013 del Código Civil establece el principio de legitimación, el cual dispone que el contenido de los asientos del registro se presume exacto y válido mientras no sea rectificado o declarado inválido judicialmente. Este principio constituye uno de los pilares del sistema registral peruano, pues otorga seguridad jurídica a los titulares que figuran en las partidas y permite que terceros confíen en la veracidad de la información publicitada oficialmente. La legitimación registral implica que el titular de un derecho inscrito se encuentra plenamente habilitado para actuar conforme a lo que publicita el asiento, produciendo este todos sus efectos legales. En consecuencia, si el registro publicita a una entidad como propietaria de un inmueble, se entiende que posee todas las facultades inherentes al dominio, incluyendo la disposición y modificación física. El registrador no puede desconocer esta presunción de validez mediante observaciones que cuestionen facultades ya consolidadas.
3. En el caso concreto, la partida electrónica número 11000335 del Registro de Predios de Moyobamba muestra que la titularidad del predio matriz corresponde a la Municipalidad del Centro Poblado de Aguas Claras. Dicha inscripción se realizó oportunamente en mérito a títulos archivados que en su momento fueron calificados positivamente por la instancia registral correspondiente, validando así la competencia del centro poblado. Al existir un asiento vigente que reconoce al centro poblado como propietario, este se encuentra facultado para gestionar los lotes que forman parte de su patrimonio inmobiliario de acuerdo a sus fines institucionales. No resulta jurídicamente razonable que, en una etapa posterior de adjudicación de lotes individuales, el registrador pretenda reabrir un examen sobre la competencia del titular que ya fue superado en la inscripción de la matriz. La coherencia del sistema registral exige que se respete la continuidad de los actos realizados por el titular legitimado.
4. El Tribunal Registral ha establecido un criterio jurisprudencial sólido respecto a la competencia de las municipalidades de centros poblados en relación con predios inscritos a su favor en partidas registrales. En la Resolución N° 532-2020-SUNARP-TR-T, se determinó que no corresponde a las instancias registrales cuestionar la competencia de estas municipalidades para la inscripción de títulos de propiedad sobre predios que ya obran a su nombre. Este criterio se fundamenta en que cualquier observación referida a la falta de facultades delegadas o deficiencias en la ordenanza de creación debió formularse al momento de inmatricular o transferir el predio a favor de la municipalidad. Una vez



producida la inscripción, la entidad delegada adquiere una posición jurídica protegida por el registro que le permite ejecutar los actos necesarios para la formalización de la propiedad. El registrador debe limitarse a verificar la adecuación del acto de subdivisión con el antecedente.

5. La Ley Orgánica de Municipalidades prescribe que las municipalidades de centros poblados son órganos del gobierno local creados para administrar servicios y ejecutar funciones delegadas por la municipalidad provincial respectiva. Si bien sus facultades deben estar detalladas en la ordenanza de creación, la jurisprudencia registral admite que dichas competencias puedan desprenderse de forma lógica del documento de delegación general. Si a una municipalidad de centro poblado se le ha conferido la facultad de adjudicar lotes y otorgar títulos de propiedad, se entiende implícitamente que posee la competencia para realizar el saneamiento previo. La subdivisión e independización de un lote matriz son pasos técnicos indispensables para poder cumplir con el encargo de transferir la propiedad individual a los posesionarios del sector. Negar la facultad de subdividir a quien tiene la facultad de titular anularía la eficacia del servicio público delegado, generando un obstáculo burocrático que perjudica al ciudadano.
6. El Registrador fundamenta su observación en una interpretación restrictiva de los títulos archivados, señalando que solo se autorizó la adjudicación, pero no la subdivisión del predio por parte del centro poblado. No obstante, este criterio ignora la naturaleza integral del proceso de formalización de la propiedad informal que ejecutan estas entidades en zonas alejadas o rurales de su jurisdicción territorial. El acto de adjudicar un bien inmueble resultante de una lotización mayor presupone necesariamente la existencia de una unidad inmobiliaria debidamente independizada y perimetrada para su acceso al registro. Resulta contradictorio aceptar que el centro poblado sea el titular del dominio y pueda transferirlo, pero que carezca de potestad para definir técnicamente los linderos del objeto de la transferencia. La subdivisión no es un acto autónomo, sino un presupuesto operativo del acto de adjudicación que el registrador ya reconoce como facultad vigente del titular.
7. El artículo 9 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General establece la presunción de validez de todo acto administrativo en tanto su nulidad no sea declarada por autoridad competente. La Resolución de Alcaldía número 033-2025 emitida por la Municipalidad del Centro Poblado Aguas Claras constituye un acto administrativo que goza de dicha presunción legal frente a terceros y otras entidades. El Registrador Público no tiene atribuciones jurisdiccionales para suspender los efectos de un acto administrativo basándose en una



interpretación propia sobre la jerarquía de las normas de delegación municipal. En la medida en que el acto administrativo cumple con las formalidades extrínsecas y emana de un titular con derecho inscrito, su eficacia debe ser respetada por la oficina registral. El control de competencia que realiza el registro debe armonizarse con el principio de eficacia de la administración pública y la seguridad jurídica.

8. Desde el punto de vista estrictamente técnico, el Área de Catastro de la Zona Registral número III emitió el Informe Técnico número 012970-2025, el cual arroja resultados favorables para la inscripción de la subdivisión. Los especialistas en ingeniería determinaron que los polígonos de los lotes 05 y 05A se adecúan perfectamente al antecedente registral y se encuentran dentro del área del predio matriz inscrito. Asimismo, se verificó que no existe afectación a predios colindantes ni superposiciones gráficas que impidan la individualización de las nuevas unidades inmobiliarias propuestas en la rogatoria. La conformidad técnica del perímetro y de las medidas perimétricas asegura que la modificación física del predio respeta la realidad geográfica inscrita en la partida electrónica número 11000335. Al no existir obstáculos de naturaleza técnica reportados por catastro, el título cumple con los estándares de precisión exigidos por el reglamento.
9. El Registrador invoca el Acuerdo Plenario aprobado en el Pleno número ciento setenta y seis sobre la acreditación de competencia delegada para las municipalidades de los centros poblados en el registro, que señala:

COMPETENCIA DE LAS MUNICIPALIDADES DE CENTROS POBLADOS.

Las Municipalidades de Centros Poblados ejercen las facultades que le son delegadas mediante Ordenanza por la Municipalidad Provincial, por lo que a efectos de la calificación y/o inscripción de los actos otorgados por dichas municipalidades en el Registro, se deberá acreditar la competencia delegada para la emisión de los actos administrativos.

Sin embargo, dicho acuerdo plenario debe aplicarse de forma diferenciada cuando existe una situación jurídica consolidada mediante un asiento de inscripción que publicita la propiedad a favor del centro poblado. Las reglas sobre acreditación de facultades delegadas son exigibles cuando se pretende inscribir un acto sobre un predio que no pertenece a la municipalidad delegada. Cuando el inmueble ya es de propiedad del centro poblado, las reglas de legitimación del titular civil prevalecen sobre el escrutinio administrativo de las normas de delegación de funciones públicas locales. Por lo tanto, el registrador no puede utilizar un acuerdo plenario general para desvirtuar los efectos de una inscripción específica.



10. En conclusión, habiéndose verificado que la Municipalidad del Centro Poblado de Aguas Claras es el titular registral vigente de la partida matriz, le asiste el derecho de gestionar la subdivisión de sus lotes. La observación referida a la falta de competencia carece de sustento jurídico al contravenir el principio de legitimación y los precedentes vinculantes que protegen la actuación de los titulares inscritos. El cumplimiento de los requisitos técnicos validados por catastro y la formalidad de los documentos municipales presentados son suficientes para dar acceso al registro a la subdivisión y posterior adjudicación.

En este sentido se ha pronunciado esta instancia en la Resolución N° 532-2020-SUNARP-TR-T de 16/11/2020.

Estando a lo acordado por unanimidad;

VII. RESOLUCIÓN

REVOCAR la observación formulada por el Registrador Público del Registro de Predios de Moyobamba al título referido en el encabezamiento y **DISPONER SU INSCRIPCIÓN**, por los fundamentos desarrollados en la presente resolución.

Regístrese y comuníquese.

Fdo.

LUIS ALBERTO CAYCHO FIGUEROA

Presidente de la Quinta Sala del Tribunal Registral

PEDRO ÁLAMO HIDALGO

Vocal del Tribunal Registral

LUIS EDUARDO OJEDA PORTUGAL

Vocal del Tribunal Registral